

한전KPS(주) 상임감사

시 정 · 개 선 요 구

일련번호 2025-△⊗♠♣☐▣⊖△-003

제 목 단기계약근로자 단가책정 미흡 및 운영기준 개선

관계부서 ▽●♣★◎, △⊗♠♣☐▣⊖△

조치부서 ▽●♣★◎, △⊗♠♣☐▣⊖△

내 용

1. 업무개요

△⊗♠♣☐▣⊖△는 “Pre-Fab¹⁾시공법 실증 및 기술개발(2024. 1. 16. ~ 2025. 10. 15./432,000천 원)” 용역(이하 ‘해당용역’ 이라 한다)을 수행하면서, 원활한 공사수행을 위해 단기계약근로자(이하 ‘단기근로자’ 이라 한다)를 채용하여 사역하였다.

2. 단기계약근로자 단가책정 미흡

가. 판단기준

「단기노무원 채용매뉴얼 개정 알림(●◎☐♥⊗-3861, '23.06.15.)」(이하 ‘채용매뉴얼’ 이라 한다) II.(단기노무원 채용 절차) 3.(채용공고)에 따르면 채용 공고 시 반드시 포함되어야 하는 사항으로 수행직무 및 업무내용을 명시하고 있으며 추가로 직무기술서를 첨부하도록 하고 있다. 또한, 「단기계약근로자 운영 및 단가책정 절차 9차 개정 알림(▽●♣★◎-81, '24.01.08.)」(이하 ‘단기근로자 운영요령’ 이라 한다) 2.(운영절차) 가.(사역절차)에 의하면 단기계약근로자의 노임단가는 개인별 자력평가를 통하여 적용직종 및 노무등급을 결정하도록 하고 있다.

한편, 시급성을 요하는 돌발공사 및 특수작업 공사와 같이 일반기준 노무원 단가책정표 적용이 불가능할 경우 별도 단가를 책정하되, 이 경우 객관적

1) 프리패브리케이션(prefabrication)은 공장 등에서 조합하고 건설지역에 운송하여 구조물을 위치시키는 것을 의미하며, 금번작업의 경우 기존 승탑작업을 통해 수행하던 작업의 일부를 지상에서 수행하여 승탑작업을 최소화 하는 공법을 일컫음

시장조사(관련업체 견적을 통한 단가조사 등)를 통해 단가를 책정하여야 하며, 경력확인도 객관적 증빙(경력증명서 등)자료 확인을 통해 시행하여야 한다.

단기근로자 운영요령 中 발췌

2. 운영절차

(중략)

다. 근로임금

(나) 특별기준 : 시급성을 요하는 돌발공사 및 특수작업 공사와 같이 일반기준 노무원 단가책정표 적용이 불가능할 경우 주관부서와 협의하여 단가를 책정하되 필히 별도품의를 하여야 하며 지사장 결재를 득한다. 또한 시중노임단가와 단기노무원 요구단가 격차 크게 발생시 객관적 시장조사를 통한 단가를 책정해야 한다.

- 시장단가 조사방법 : ▶ 관련업체 사용직종 견적(2개이상)을 통한 단가조사
- ▶ 산립조합 등 공신력있는 기관의 당해년도 적용단가 조사

(중략)

☐ 단기노무원 자력평가표(경력정도)

주요 평가내용				
평가항목	평가요소	배점	평점	비 고
② 경력정도	○ 동일작업 및 유사공사 5회 이상	45		
	○ 동일작업 및 유사공사 3회 이상	35		
	○ 동일작업 및 유사공사 1회 이상	25		
합 계		100		

따라서, △⊗♠♣☒☒⊖△는 단기근로자를 채용하는 경우 채용공고 시 수행직무별 설명과 직무기술서를 포함하고, 해당용역과 같이 특수작업 시행에 따른 별도단가를 책정하는 경우에는 객관적 시장조사를 통하여 노임단가를 결정하여야 한다. 또한, 단기근로자 자력평가 항목중 경력확인의 경우는 객관적 증빙(경력증명서 등)자료를 확인후 평가를 시행하여야 했다.

나. 감사결과 확인된 문제

그런데, △⊗♠♣☒☒⊖△는 단기근로자 노무등급 평가 등 채용과정에서 ① 해당용역에 대한 수행경험 부족, ② 단기작업으로 인한 출역 기피, ③ 하절기 폭염 등을 사유로 [표 1]과 같이 기타할증을 통해 노임단가를 조정하면서

객관적 시장조사(관련업체 견적을 통한 단가조사 등)를 누락 하였고, 자력평가시 경력확인서 등 객관적 증빙 확인 없이 경력을 평가하였다. 또한, 특정 노무원에 대하여 작업반장 업무수행을 근거로 추가할증을 적용하여 사역단가를 산출 하였으나, 이같은 경우는 채용공고시 직무기술서 등을 통해 작업내용의 차이점을 사전에 명시하고 근로계약서 등에도 반영하여야 함에도 이를 누락 하는 등 단기계약근로자의 운영 및 단가책정이 미흡한 것으로 확인되었다.

[표 1] 단기계약근로자 단가책정 내역

순번	성명	직종	사역기간	기본단가 (원)	보정계수				책정단가(원)
					수급율	기타차등을*	차등을**	합계	
1	000	송전전공	'24.8.16. ~ 8.30.	597,000	1.2	1.5	1.2	1.9	1,075,000
2	000						1	1.7	895,000
(중략)									
8	000	송전전공	'24.8.16. ~ 8.30.	597,000	1.2	1.5	1	1.7	895,000
9	000								
10	000	특별인부	'24.8.16. ~ 8.30.	190,000			1	1.7	320,000
11	000								
(중략)									
15	000	특별인부	'24.8.16. ~ 8.30.	190,000	1.2	1.5	1	1.7	320,000

* 기타할증율 : ① 직원들의 수행경험이 적은 송전선로 철거, 재설치 등 건설관련 역무 시행

② 단기간(2주) 작업으로 외부 송전전공 출역 기피, ③ 하절기 폭염시기에 조기출근(06:30 착수) 등 작업능률 저하

* * 차등율 : 작업반장 사유로 차등율 추가적용

다만, ① 시공경험이 없는 신규공법 실증 용역수행으로 정비품질 및 안전 확보에 어려움이 있었고, ② 전력피크 및 하계휴가 기간으로 인한 자체 인력 수급 부족, ③ 동해안-수도권 초고압 직류송전설비(High Voltage Direct Current) 건설에 따른 외부인력(송전전공) 수급의 어려움 속에서도 경험인력 확보를 통해 공기준수 및 우리 회사에 대한 고객신뢰 제고에 기여한 점 등을 감안하여 적극업무 면책 가능성을 검토하고자 한다.

■ [적극업무면책 신청] 적극업무 면책 검토

면책대상 업무 및 대상자

- 대상업무 : 단기계약근로자 단가책정 미흡
- 면책대상 : 공무담당 직원 1명

면책사유

- 공익성 : 승탑작업 최소화를 통한 안전사고 예방 및 전력설비의 안전성 확보를 통한 전력의 안정적인 공급이라는 공공의 이익과 고객만족을 위하여 적극·신속 대응한 것으로 공익성이 인정됨.
- 적극성 : 전력피크 및 하계휴가 기간으로 인한 자체인력 수급 부족, 동해안-수도권 초고압 직류송전설비(High Voltage Direct Current) 건설에 따른 송전전공 수급의 어려움 속에서도 적극적인 행정 처리로 경험인력을 확보하여 공기준수 및 정비품질 확보 등 고객 신뢰 및 회사 이미지 제고에 기여 하였음.
- 고의, 중과실 : 해당 단기근로자 등과 △⊗♠♣☐▣⊖△ 업무관련자 간 사적 이해관계는 없는 것으로 확인되며, 사전에 특별단가 수립에 대하여 내부보고를 통하여 의사결정을 하는 등 중대한 절차상 하자는 없는 것으로 확인됨.

면책신청 검토결과

- 충남전북전력지사 공무담당자는 “Pre-Fab 시공법 실증 및 기술개발 용역(2024. 1. 16. ~ 2025. 10. 15./432,000천 원)을 수행하면서 안전사고 예방, 전력설비의 안전성 확보 등 공공의 이익을 위해 노력하였고, 적극적인 행정 처리로 공기준수 및 정비품질을 확보 하는데 기여 하였으며, 업무를 처리하는 과정에서 중대한 절차상 하자가 없는 것으로 확인 됨에 따라 면책을 인용함이 타당할 것으로 사료됨.

(적극업무면책 인용 : 주의→불문) .

3. 단기계약근로자 운영기준 개선

가. 판단기준

「고용상 연령차별금지 및 고령자 고용촉진에 관한 법률」 제4조의 4 (모집·채용 등에서의 연령차별금지)에 따르면 사업주는 합리적인 이유 없이

연령을 사유로 근로자 또는 근로자가 되려는 사람을 채용 및 임금등에 있어서 차별해서는 안된다.

또한, 단기근로자 운영요령에 의하면 개인별 자력평가 시 객관적으로 공정하고 타당성 있게 평가를 시행하고 채용 시 성별, 신체조건, 용모, 학력, 연령 등에 대한 불합리한 제한을 두어서는 안된다고 명시하고 있다.

단기근로자 운영요령 中 발췌

2. 운영절차

나. 채용 및 해고기준

(중략)

(2) 채용기준

(가) 채용 시 성별, 신체조건, 용모, 학력, 연령 등에 대한 불합리한 제한을 두지 않는다.

(중략)

5. 기타사항

다. 개인별 자력평가시, 객관적으로 공정하고 타당성 있게 평가시행

따라서, △⊗♠♣☐⊖△는 단기근로자를 채용하여 고용하는 경우 연령을 이유로 임금등에 있어서 차별을 받지 않도록 하여야 하며, 자력평가의 경우도 평가항목에 대하여 객관적으로 공정하게 평가를 시행하여 채용되는 근로자가 불이익을 받지 않도록 하여야 했다.

3. 단기계약근로자 운영기준 개선

나. 감사결과 확인된 문제

그런데, △⊗♠♣☐⊖△가 해당용역을 수행하면서 작성한 단기근로자의 자
력평가표를 점검한 결과 평가사항 中 안정도의 경우 [표2]와 같이 단순 연령
기준에 따른 차등평가 요소를 반영하고 있는 것으로 확인되었다.

자력평가의 경우 채용된 다기근로자의 노임단가를 책정하기 위해 시행

하는 평가 절차로서 단순 연령을 가지고 차등 평가할 경우 근로자의 연령에 따른 임금차별적 요소가 있는 것으로 볼 수 있다. 또한, 해당 자력평가표의 경우 ▽●♣★◎가 작성하여 소속 전 지점에 행정지시한 기준을 준용한 사안으로 법적기준을 준수 및 불필요한 민원발생을 예방하기 위해 해당 평가표의 기준을 개선하고 ▽●♣★◎ 산하 전 사업장에 전파할 필요가 있다.

[표 2] 단기근로자 운영요령 자력평가표 일부 발췌

□ 자력평가표				
주요 평가내용				
평가항목	평가요소	배점	평점	비 고
① 안정도	○ 만 50세 이상	20	25	
	○ 만 25세 이상 ~ 50세 미만	25		
	○ 만 18세 이상 ~ 25세 미만	20		
② 경력정도	○ 동일작업 및 유사공사 5회 이상	45	35	
	○ 동일작업 및 유사공사 3회 이상	35		
	○ 동일작업 및 유사공사 1회 이상	25		
③ 채용부서 면담평가	○ 수행작업 절차 및 유의사항 등 업무지식	10	10	▪ 안전수칙, 작업내용, 작업장 위치 등
	○ 성실성, 건강상태도	10	10	▪ 지시사항 이행, 근태사항 등
	○ 절차, 규범 이행도	10	9	▪ 근무자세, 직장예절, 규범
합 계		100	89	

관계부서 의견

△⊗♠♣☒☐⊖△는 해당용역에 대한 직원들의 수행경험 부족 및 단기간 작업으로 인한 노무원 수급의 어려움 등으로 별도 단가를 책정 하였으나, 이 과정에서 단기근로자 운영요령의 단가책정 기준 일부를 미준수 한 사실을 인정하였다. 또한, 주관부서인 ▽●♣★◎는 현재 단기근로자 운영요령의 평가항목 중 안정도의 경우 불합리한 요소(연령에 따른 차등배점)에 대한 수정을 시행하여 단기근로자 노무등급 평가가 공정하고 객관적으로 이루어질 수 있도록 관련 운영기준을 개정하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

- ① ▽●♣★◎장은 단기근로자 노무등급 결정과 단가책정 절차가 공정성과 객관성을 확보할 수 있도록 단기근로자 운영요령 등 관련기준을 개선하시고, ▽●♣★◎ 소속 전 지점에 알림 공문 등을 발송하여 해당 변경사항을 확인할 수 있도록 조치하시기 바랍니다. (개선)
- ② △⊗♠♣☹☹☹☹☹장은 단기계약근로자 단가책정 등을 미흡하게 처리한 관련자에게 주의 조치 하시고, (주의) 향후 유사사례가 발생하지 않도록 관련 직원들을 대상으로 교육을 시행하여 주시기 바랍니다. (시정)

[관련자 명세]

소속	직위	성명	당시직무	해당 관리기간	귀책사유	조치
⊗●◎●▽◎ (前 △⊗♠♣☹☹☹☹☹)	주임	ACE	사업소공무관리	'19.2.7.~ '23.1.29.	단기계약근로자 단가책정 미흡	주의→ 불문